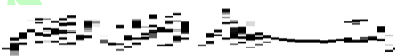




PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2015/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat tinggal di, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 364/Pdt.G/2015/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lau, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2010 tertanggal 18 Januari 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah saudara kandung Pemohon di Manado selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun.

Hal. 1 dari 7 Put. No. 364/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 4 tahun dan, umur 1 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, Termohon marah apabila Pemohon hanya memberikan sedikit uang kepada Termohon padahal pendapatan Pemohon tidak menentu.
6. Bahwa keluarga Termohon juga sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga masalah kecil makin bertambah besar.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dama agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Fahimah, S.H., sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 364/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 14 September 2015.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 15 September 2015 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 19 Oktober 2015, yang pada intinya membantah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dan Termohon masih sangat menghendaki perkawinannya tetap dipertahankan dan tidak putus dengan perceraian.

Hal. 3 dari 7 Put. No. 364/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros tanggal 18 Januari 2010. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tentang alasan-alasan perceraian, Pemohon telah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti dalam tiga kali persidangan, yaitu sidang tanggal 23 November 2015, 30 November 2015, dan 7 Desember 2015, namun Pemohon ternyata mencukupkan buktinya pada bukti P.1 tersebut di muka.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan mediator yang disepakati para pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada



alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan bantahan atas permohonan Pemohon dan mohon agar perkawinannya tidak diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan menghadirkan keluarga dekat Pemohon dan Termohon sebagai saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon ternyata tidak mengajukan satupun saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu, segenap dalil permohonan Pemohon mengenai alasan faktual yang mendorong Pemohon untuk menjatuhkan talaknya harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti, sedangkan Termohon masih menghendaki perkawinannya dipertahankan, maka Majelis Hakim menilai persidangan tidak perlu lagi dilanjutkan ke tahap pembuktian Termohon.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya seluruh dalil permohonan Pemohon mengenai substansi alasan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 7 Put. No. 364/Pdt.G/2015/PA Mrs.



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis

ttd.

.....

Panitera Pengganti

ttd.

.....

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	640.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00



Jumlah : Rp 731.000,00
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)